

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1204/2535

นาง ชัน ธ์ ร้าย ใจ บุญ
นาย ถนอม เพ็ง สุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754

ศาลมีคำสั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก แม้จำเลยจะได้ครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงแต่ผู้เดียวตลอดมา ก็ต้องถือว่าจำเลยครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย จำเลยจะยกอายุความ 1 ปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 มาใช้บังคับหาได้ไม่ คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า นางคล้าม เพ็งสุข กับนายปลั่ง เพ็งสุข สมรสกันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มีบุตรด้วยกัน 7 คนคือ นายแจ่ม เพ็งสุข นางผิวนาคอุไร นายแพ เพ็งสุข นางยิ้มแก้วสกุลณี นางจันทร์ ร้ายใจบุญ (โจทก์) นายถนอม เพ็งสุข (จำเลย) และนายจัน เพ็งสุข นายปลั่งถึงแก่กรรมไปนานแล้ว นายจันถึงแก่กรรมก่อนนางคล้ามและไม่มีผู้รับมรดกแทนที่ ขณะที่นางคล้ามถึงแก่กรรมเหลือทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่คือ นางผิวน นายแจ่ม นายแพ นางยิ้มโจทก์และจำเลย นางคล้ามมีมรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 47705มีเนื้อที่ประมาณ 1 งาน 23 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 47706มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 90 ตารางวา ที่ดินทั้ง 2 แปลงตั้งอยู่ที่ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีราคา 5,119,500 บาทจำเลยเป็น

ผู้จัดการมรดกของนางคล้าตามคำสั่งศาล จำเลยไม่จัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จาก
กองมรดกแก่ทายาทอื่นตามส่วน ไม่จัดทำบัญชีทรัพย์สินแสดงรายรับรายจ่ายของกอง
มรดกและไม่แบ่งปันทรัพย์มรดกรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากกองมรดกให้แก่
ทายาทรวมทั้งโจทก์ตามส่วนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวโจทก์มีสิทธิ 1 ส่วน เท่ากับ 1
ไร่ 1 งาน 68.83 ตารางวา มีราคาประมาณ 853,250 บาท โจทก์บอกกล่าวให้จำเลย
แบ่งปันทรัพย์มรดกให้โจทก์หลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉยตลอดมา ทำให้โจทก์ขาด
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนของโจทก์ ซึ่งจะนำไปให้ผู้อื่นเช่าได้ใน
ราคาตารางวาละ 5 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 2,800 บาท จึงขอให้
บังคับจำเลยแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน
เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 68.83 ตารางวา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจำเลย และถ้าไม่สามารถแบ่งที่ดินให้แก่โจทก์ได้ให้นำออก
ขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาทและให้จำเลยใช้ค่าเสีย
หายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 2,800 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่ง
มรดกให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลแพ่งเพราะต้องการที่จะ
โอนที่ดินเป็นของจำเลยแต่ผู้เดียวตามพินัยกรรมโจทก์ไม่ได้คัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิ
รวมทั้งทายาทอื่นด้วยเพราะทายาทแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งไปครบแล้วทุกคน จำเลย
ใช้ที่ดินตามฟ้องทำนาตลอดมา คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะไม่ได้ฟ้องภายใน 1 ปี
และโจทก์ไม่เคยเรียกร้องสิทธิหรือเข้าทำประโยชน์หรือครอบครองร่วมกับจำเลย
โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือนละ 2,800 บาท ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 47705 และเลข
ที่ 47706 ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน

หากแบ่งไม่ได้ให้นำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินแบ่งให้โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน ส่วน
คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาในประการแรก ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่
สั่งงดสืบพยานจำเลยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 นั้นเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดัง
กล่าวเป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการที่จำเลยได้แถลงไว้ในวันนัดสืบพยานจำเลยวันที่
27 สิงหาคม 2528 ว่า ถ้านัดหน้าจำเลยไม่สามารถได้พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองมา
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จำเลยก็ไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไป ครั้นถึงวันนัดต่อมา คือวันที่ 1
ตุลาคม 2528 จำเลยไม่สามารถนำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองดังกล่าวมาศาล และ
จำเลยก็ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองดังกล่าวมาจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิผู้ครอบครองพินัยกรรมนั้น การที่จำเลยกล่าวอ้างว่า
ทนายจำเลยถอนตัวจำเลยไม่มีความรู้ในการดำเนินกระบวนการพิจารณา และจำเลยมี
พินัยกรรมฉบับที่อยู่กับจำเลยมาแสดง เป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยมี
เจตนาประวิงคดี การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานจำเลยตามที่
จำเลยได้เคยแถลงไว้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 ดังกล่าว จึงเป็นการชอบแล้ว ฎีกา
ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยมีว่า โจทก์มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกตามฟ้อง
หรือไม่ นั้น เห็นว่า จำเลยกล่าวอ้างว่า เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่
จำเลยแต่ผู้เดียว แต่จำเลยก็ไม่สามารถนำพินัยกรรมฉบับที่กล่าวอ้างมาแสดงต่อศาล

ยิ่งกว่านั้นโจทก์ได้มีหนังสือของนายธงไชย ม่วงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขต
บางกะปิรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ส่งศาลพร้อมเอกสารหมาย
จ.9ซึ่งเป็นพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ทำเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2511มีใจความว่า
นางคล้ามเจ้ามรดกไม่ประสงค์จะยกทรัพย์สินให้ทายาทคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
เจาะจง จึงทำเอกสารฝ่ายเมืองฉบับนี้ยกเลิกพินัยกรรมฉบับอื่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นผล
ให้ทรัพย์สินมรดกของเจ้ามรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทุกคน โจทก์ซึ่งเป็นทายาท
โดยธรรมจึงมีสิทธิรับมรดกตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้นเห็นว่าการที่ศาลแพ่งมีคำ
สั่งตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดก และแม้จำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาททั้งสอง
แปลงแต่ผู้เดียวตลอดมา ก็ต้องถือว่าจำเลยครอบครองแทนทายาทอื่นด้วย จำเลยจึง
จะยกอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 มาใช้
บังคับหาได้ไม่ดีคดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ